نظام رقم 90 - 02 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للاشخاص المعنويين.

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 87 - 15 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات،

- وبمقتضى القانون رقم 89 - 26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 125 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري.

- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري ،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إظافيين في مجلس النقد والقرض،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89 - 26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،

- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990،

يصدر النظام التالي نصه :

المادة الاولى : يسمح للاشخاص المعنويين الجزائريين الذين يخضعون للقانون الجزائري بفتح وتشغيل حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائري، ويمكن فتح حساب لكل عملة صعبة يسجل فيه الشخص المعنوي كل المعاملات.

غير أنه، لتسهيل تسيير المعاملات للأشخاص المعنويين وتسيير الحسابات للبنوك، فان الحساب المفتوح بعملة صعبة معينة يمكنه استقبال إيداع أو تحويل بعملة صعبة اخرى. ويقيد الحساب بمقابل القيمة بالعملة التي فتح بها الحساب الخاص، بحيث أن الموازنة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعري الشراء والبيع مقابل الدينار لكل من العملات الصعبة المعنية طبقا لتسعيرات بنك الجزائر. كما يسمح حساب العملة الصعبة لصاحبه بسحب أي مبلغ يشاء نقدا أو بتحويل أو نقل مايشاء إلى أية عملة صعبة اخرى قابلة للتحويل على أساس معدل الموازنة المذكورة أعلاه.

ويعني بالعملة الصعبة كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية، والتي تستعمل عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية ويقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام.

المادة 2 : يعني بالأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفي إطار هذا التنظيم :

- كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري الخاص،

- كل مؤسسة أو شركة خاصة مسجلة بانتظام في السجل التجاري، مهما كانت صفة الشركاء،

- كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لقانون التجارة،

- كل جمعية مؤسسة وفقا للقانون رقم 87 - 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 الماعلق بالجمعيات،

- كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون الجزائري استنادا لمداخيلهم من استغلال أملاك وخدمات.

المادة 3 : يجب أن تكون حسابات العملة الصعبة المفتوحة باسم أشخاص معنويين في وضعية دائنة على وجه الخصوص، ولايمكن ابدا أن تكون حسابات مدينة.

ومع ذلك فانه يمكن السماح بتقديم تسبيقات من مداخيل التصدير وذلك وفقا لشروط وطرق تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر.

لايمكن تشغيل حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين سواء في الخصوم أو في الاصول إلا في اطار موضوع أو نشاط أصحابها.

المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار توفر الحسابات بالعملة الصعبة وفقا لقواعد منح الاعتماد الداخلي لأصحاب الحسابات من طرف البنوك.

المادة 5 : يمكن حسابات الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص بالعملة الصعبة أن تستقبل كل مبلغ يتمثل في :

- تحويل آت من الخارج أو من حساب آخر بالعملة الصعبة،
- نقل مادي لأوراق نقدية من بنوك اجنبية او اية وسيلة دفع أخرى بالعملة الصعبة،
- ريع تصدير أملاك او خدمات يحققه صاحب الحساب.

المادة 6 : لايمكن تقييد في حساب العملة الصعبة نقدا الا بترخيص من بنك الجزائر الذي يوضح الشروط، أي مبلغ متعلق بتصدير المواد الآتية :

- المحروقات الخامة والمكررة،
- المواد الاولية المستخرجة من الغاز،
- المواد المنجمية.

المادة 7 : فيما يتعلق بالمواد الأخرى والسلع والخدمات، تعطي الصادرات الحق في استعمال حساب العملة الصعبة من طرف صاحبه مع مراعاة النسب التالية :

- نشاطات النقل،
- المواد البنكية.
- صافي الناتج من التأمين بنسبة 10 ٪ (عشرة بالمائة) من مداخيل التصدير،
- النشاطات السياحية،
- مواد الكروم والخمور بنسبة 20 ٪ (عشرين بالمائة) من مداخيل التصدير،
- مواد القطف الزراعي ومواد الصيد (تمور، فواكه وخضر، أسماك، محاريات والقشريات) بنسبة 50 ٪ (خمسين بالمائة) من مداخيل التصدير،
- مواد أخرى غير المواد المذكورة أعلاه بنسبة 100 ٪ (مائة بالمائة) من مداخيل التصدير.

يحق لصاحب الحساب أو الحسابات بالعملة الصعبة ان يقيد النسب المذكورة أعلاه من الصادرات في حسابه أو حساباته عند ترحيل مواد تصديره إلى الخارج.

المادة 8 : مداخيل التصدير التي يمكن وضعها في حساب العملة الصعبة للأشخاص المعنويين هي المداخيل المتعلقة بعمليات التصدير التي تمت ابتداء من أول يناير سنة 1990.

يمكن المداخيل التي دخلت نقدا إلى الحسابات الداخلية للمصدرين، وبطلب من هؤلاء وإذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، ان تحول إلى عملة صعبة حسب تسعيرة اليوم الذي تتم فيه عملية التحويل والتقييد في حساب بالعملة الصعبة المناسبة.

المادة 9 : يمكن أصحاب هذه الحسابات القيام بالاقتطاع في حدود الرصيد المتوفر في حساب العملة الصعبة بهدف :

- أي تخليص بالجزائر،
- الحصول بالعملة الصعبة في الجزائر وخارجها على كل التجهيزات والادوات والمواد التي تدخل في إطار نشاطهم او التي تدعمه،
- كل تحويل إلى الخارج لتغطية الخدمات المحصل عليها او لدفع أجور الاجانب والاتعاب والحقوق والشهادات والرخص،
- تغطية التكاليف المسجلة في الخارج بمناسبة المعارض والتظاهرات وكذا الرحلات ومهمات العمل، وذلك في حدود التنظيم القائم في هذا المجال،
- التصدير المادي للاوراق النقدية الاجنبية من أجل تكاليف المهمات في الحدود المذكورة أعلاه،
- كل تحويل أو دفع إلى الخارج، غير الحالات المذكورة أعلاه تحت غطاء ترخيص من بنك الجزائر.

المادة 10 : ابتداء من دخول هذا التنظيم حيز التنفيذ، تلغى الاجراءات التنظيمية المتعلقة بحسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل (EDAC)

المادة 11 : يجب أن تغلق حسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل (EDAC) ويمكن تحويل الارصدة المتوفرة الى عملات صعبة بالتسعيرة السارية في الوقت الذي تتم فيه العملية وتسجيلها في القرض أو في حسابات بالعملة الصعبة تفتح لهذا الغرض.

المادة 12 : تكافأ حسابات العملة الصعبة للاشخاص المعنويين لقاء المبالغ التي تكون موضوع اعتماد مدة 3 أشهر أو أكثر باستثناء حسابات العملة الصعبة للمؤسسات الاجنبية المعتمدة في إطار المادة 181 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه التي تكافأ لقاء ما تجلبه من رأسمال قصد استغلاله وحسب الشروط التي تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر فيما بعد.

المادة 13 : يصدر بنك الجزائر تعليمة توضح كيفيات ممارسة فتح وسير حركة حسابات العملة الصعبة للاشخاص المعنويين وكذا التزامات أصحاب هذه الحسابات والبنوك الوطنية المعتمدة.

المادة 14 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.

عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر